



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. שמש שאול
שמש מלכה
ו- 26 בעלי דירות בבית המשותף שברח' אלתרמן 26-28
כולם ע"י ב"כ עו"ד רפאל מוזס ואח'
מרח' אבן גבירול 52, תל אביב 64364

נגד

הנתבעים: 4. פרנקו דינה
פרנקו יוסף
5. דז'בקו דורית
ע"י ב"כ עוה"ד חיים ולנר
מרחוב דרך מנחם בגין 52 תל אביב

פסק דין

מבוא

1. הליך זה עניינו בפרויקט על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק") בנוגע לבית ברחוב אלתרמן 26-28 תל אביב.
2. בדיון מיום 25.11.14 הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של החלטה במעמד הדיון. במסגרת הסכם הפשרה נקבע, בין היתר, כלהלן:
- "הסכמת הנתבעים מותנית בכך שהיזם ישלם את הסכום שיפסק, באם יפסק, על ידי המפקח בתיק זה לאחר קבלת חוות דעת השמאי שמונה בהתאם להחלטת המפקח מיום 9.7.14 וסיכומים מטעם הצדדים".
3. בהתאם להחלטה המוזכרת מיום 09.07.14 מונה (על ידי יו"ר הועדה להתחדשות עירונית בהתאם לסעיף 6א לחוק החיזוק) השמאי טובי גרש למתן חוות דעת שמאית בתיק זה.
4. חוות דעת השמאי הוגשה ביום 10.06.15.
5. התובעים סיכמו את טענותיהם על פי החלטתי מיום 25.11.14 ביום 09.06.15.
6. לבקשת הנתבעים, ובהתאם להחלטתי מיום 07.07.15 בתיק ב"ב 363/15, הורתי למומחה להשיב לבקשת הבהרת ותיקונים בחוות הדעת מטעם הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

7. תשובות המומחה לשאלות ההבהרה נמסרו ביום 09.08.15.
8. סיכומים משלימים מטעם התובעים (על פי החלטתי מיום 07.07.15) הוגשו ביום 12.08.15.
9. סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 24.08.15.
10. ניתן עתה לפסוק בנקודת המחלוקת שנותרה להכרעתי בהליך זה בהתאם להסכם הפשרה כאמור. בנוסף עלי לפסוק במחלוקת שהתגלתה בנוגע לשיעור שכר טרחת השמאי (תיק ב"ב 364/15).

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

11. צורתו הפיזית של הבית יוצרת מצב עובדתי שבו ישנן דירות כלואות אשר ניתנות להרחבה בשיעור קטן יותר מאשר הדירות הרגילות בבית. בהתאם הוסכם בין בעלי הדירות והחברות היוזמות כי לבעלי הדירות הכלואות יינתנו תמורות נוספות – סך של 82,600 ₪ תשלום כספי או לחילופין שיפוץ הדירה ואבזורה מחדש על חשבון היזם בעלות מוצרי אבזור בסך האמור בצירוף מלוא עלות עבודה לביצוע השיפוץ וכן תשלום בסך של 7,000 ₪ לכל חודש בו יבוצעו עבודות בדירות הכלואות.
12. על פי חוות דעת השמאי עולה בבירור כי כל דירה כלואה זוכה לתוספת שווי לדירתה שיעורה גבוהה יותר מאשר תוספת השווי לכל יתר הדירות באותה קומה. בהתאם הרי שהטענות הכלכליות של הנתבעים התגלו כמופרכות. כל זאת כאשר השמאי לא התייחס כלל לתמורות הנוספות שניתנו לדירות הכלואות במסגרת ההסכם כאמור. בנסיבות אלו אין כל צורך לדון בשאלה אם מבחינה הנורמטיבית זכאים בכלל בעלי הדירות הכלואות לפיצוי.
13. לא עלה בידי הנתבעים לגרוע בדבר מחוות דעתו המקצועית של השמאי, גם לא בשאלות ההבהרה מטעמם.
14. אין מחלוקת כי הדירות הכלואות יורחבו בהיקף קטן יותר מאשר הדירות הרגילות. אולם, הקביעה השמאית הברורה הינה כי תוספת השווי היחסית לדירות הנ"ל גבוהה יותר מאשר לדירות הרגילות.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

15. השוואת שווי דירות כיום מול שווי צפוי לאחר השלמת בניה מלמד כי ישנו הפרש של 199,000 ₪ בין התמורה שמקבלת דירה רגילה (לדוגמא דירת קאשי) לבין התמורה שמקבלת דירה כלואה (דירת הנתבעים). לאחר קיזוז סכום הפיצוי שנקבע (82,600 ₪) עומד ההפרש על סך של 116,400 ₪. אין מדובר בשיעור הגון וראוי לתוספת של חדר אותו מקבלות הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האחרות לעומת דירות הנתבעים. יש לערוך את החישוב גם על פי התוספת במספר החדרים לדירות, חישוב שמביא להפרש שווי של מאות רבות של אלפי שקלים.

16. המומחה לא התייחס למשמעויות האפקטיביות של הבינוי - תוספת חדר בדירות רגילות מול הקטנת שטח אפקטיבי בדירות הנתבעים ופגיעה בחדרים קיימים. בהקשר זה נטען כי לא יתכן שתוספת של חדר שלם לדירות הרגילות הינה פחותה מאשר תוספת של 2 מ"ר עודפים למרפסות הדירות הכלואות וגריעה של שטח אפקטיבי (עקב עיבוי קירות הממ"ד).

17. המומחה שגה בחוות דעתו כאשר לא בדק דירות נכונות על פי החלטת המינוי וביצע הערכה מיותרת לדירות אחרות.

18. המומחה לא ביצע הבחנה בין תוספת שטחי מרפסות ומטבח לתוספת שטח חדר ממשי.

19. הפיצוי המוצע אינו תואם את חישובי השמאי עצמו ל"מחיר מ"ר" בנוגע להפרש השטחים אשר מתווספים לדירות השונות בבית.

20. העבודות הפנימיות בדירות הכלואות אינן בגדר פיצוי אלא הכרח בשל הבנייה המתוכננת.

21. לא נלקח בחשבון מצבה העכשווי של דירת הנתבעים 4 ושיפוץ שנערך בו.

22. אין תשריט מוסכם לבניה.

דיון והכרעה

23. כאמור לעיל, כל שנותר לי לפסוק הוא את שיעור התשלום שעל היזם לשלם לנתבעים - בעלים של שתיים מהדירות הכלואות בבית.

24. כבר בפתח הדברים אבהיר כי לא עלה בידי הנתבעים לערער את מסקנות המומחה בחוות דעתו ובפרט לא את הנתונים והערכות השווי שפורטו על ידו.

25. בהקשר זה אזכיר כי בהתאם להחלטתי מיום 07.07.15 ניתנה לנתבעים האפשרות לשלוח שאלות הבהרה לשמאי על מנת לאפשר הצגת "תמונה שלמה ומלאה" בטרם הכרעה בהליך זה. דא עקא, תשובותיו של המומחה לא רק שאינן מביאות לכל שינוי במסקנות חוות דעתו אלא אך מבססות ומחזקות אותן.

26. כך, הערכת השמאי בוצעה על פי ניתוח מעמיק של עסקאות השוואה (ר' פרק יג' לחוות הדעת וסעיף 13 לתשובת המומחה מיום 05.08.15). הנתבעים, למעשה, אינם תוקפים מסקנותיו המקצועיות של המומחה בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

27. כך, השמאי הביא בחשבון (במסגרת הערכת שווי מצב "ישן" ו"חדש") את כל המקדמים הנדרשים לצורך עריכת השומה - גובה וקומה, כיווני אוויר ומיקומים והתאמה תכנונית (ר' פרק יד' לחוות הדעת וסעיפים 10-12 לתשובת המומחה מיום 05.08.15).
28. כך, חוות הדעת מבוססת על עקרונות ושיקולים שמאיים מקובלים, ודאי בתחום בו עסקינן (ר' פרק טו' לחוות הדעת וכן סעיפים 14 ו-18 לתשובת המומחה מיום 05.08.15). ויוזכר, מדובר במומחה מקצועי בתחום הנדון אשר נכלל ברשימת השמאים הקבועה בסעיף 22 לחוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו - 2006 בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק החיזוק.
29. בהקשר זה עוד יודגש כי המומחה שלל את האפשרות לערוך מבחינה שמאית מקצועית הערכת שווי פרטנית לכל חדר בנפרד (ר' סעיף 20 לתשובת המומחה מיום 05.08.15).
30. כך, המומחה הביא בחשבון את שטחי המרפסות והערכת שווי כוללת לכל דירה בכללותה, לרבות, התייחסות לשיעור הפיצוי הקבוע בהסכם לדירות הכלואות (ר' במפורש סעיפים 4, 20 ו-23 לתשובת המומחה מיום 05.08.15).
31. כך, המומחה התייחס במפורש במסגרת הערכת שווי הדירות בבית לטענות הנתבעים בדבר רוחב החדרים, השימוש האפקטיבי והתכנון הפנימי בדירותיהם (ר' פירוט טענות ב"כ הנתבעים בעמודים 46-47 לחוות הדעת והתייחסותו המפורשת של השמאי - "טענות הצדדים הובאו בחשבון לצורך הערכת שווי הדירות בבניין", וכן בסעיפים 17 ו-19 לתשובת המומחה מיום 05.08.15).
32. כך, חוות הדעת מתבססת על תשריט בו מחויב היזם ובהתחשב בתכנון המוצע (ר' התייחסות מפורשת בסעיף 22 לתשובת המומחה מיום 05.08.15).
33. אין בידי לקבל טענת הנתבעים כי יש להתעלם משיקולי "כווני האוויר" ומיקומי דירות לקביעת הפרשי השווי. זהו, למעשה, גם היסוד לחישוב הפיצוי (מבוסס חוות הדעת) אותו ערכו בסעיף 1 לסיכומיהם. טענה זו כמוה כבקשה להתעלם גם משיקולי קומה (טענה שהנתבעים אינם מעלים במפורש, ודאי לא הנתבעת 5 שהתשואה לדירתה היא מהגבוהות המתקבלות בבית). עצם הסכמת הצדדים לכך כי תערך שומה לקומה טיפוסית בלבד (ר' פרוטוקול הדיון מיום 30.12.14) מלמדת על הבנתם כי בחינת יחסיות התמורה צריכה להיערך בין דירות באותה קומה בלבד.
- מכל מקום, לצורך הערכת שווי הרי שמדובר בשיקול שמאי מקצועי הנתון לשיקול דעת המומחה. ויודגש, בסופו של יום דירות הנתבעים הינן דירות כלואות בבית, על כל המשמעויות הכרוכות בכך (לרבות משמעויות מבחינת שווי). זהו הנתון העובדתי היסודי בבית ונתון זה לא נועד לשנות ולא יכול לשנות פרויקט על פי סעיף 5 לחוק החיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

34. אינני מקבל את טענת הנתבעים לפיה עלי להכריע בתובענה דנן, למעשה, על פי שיקולים לבר שמאיים (ר' סעיף 1.15). טענות שעניינן "סבירות" ו-"היגיון" תוך בקשה להתעלם מהערכות שמאיות וחישובים מפורטים (שהוסכם כי ישמשו יסוד לקביעת שיעור הפיצוי) אין מקומן בהכרעה שנתורה לקביעתי בהליך זה על פי הסכמת הצדדים.

35. ויודגש, מבחינה שמאית הרי שטענות הנתבעים בדבר פגיעה בשטח פונקציונלי נבחנו על ידי השמאי ונשקלו במסגרת הערכת שווי הדירות (העכשווי והעתיד) כאמור לעיל. מכל מקום, כפי שמבהיר השמאי, ועמדה זו מקובלת עלי (הן מבחינה מקצועית שמאית והן מבחינה עקרונית) - "ההשוואה צריכה להיעשות לאחר שיובאו בחשבון כלל הפרמטרים ולא פרמטר אחד בלבד. הערכת שווי לא מתבססת על רוחב חדר בלבד" (סעיף 17 לתשובות המומחה מיום 05.08.15).

36. יש גם לזכור בהקשר זה, כפי שגם מבהירים התובעים, כי בידי הנתבעים הזכות על פי הוראות ההסכם להתאים את הבינוי הפנימי בדירתם על פי צורכיהם ודרישתם בכפוף למגבלות תכנוניות (ר' סעיף 6.6 ט לסיכומים משלימים של התובעים).

37. גם הטענה כי יש להשוות את התוספות בין הדירות, בבחינת שוויה הפרטני של כל תוספת תוך התעלמות, למעשה, מכל הרכיבים הרלבנטיים האחרים (ר' למשל סעיף 1.1.7 לסיכומים), אין לה במה שתאחז.

38. ראשית, מבחינה מקצועית השמאי דוחה במפורש עריכת שמאות על הבסיס האמור כמפורט לעיל.

39. שנית, מדובר, למעשה, בבקשה ל"העדפה מתקנת" של הנתבעים בשל היות דירותיהם דירות כלואות. דא עקא, דירות הנתבעים היו ויישארו דירות כלואות, במיקום ובקומה זהים, בכל פרויקט תמ"א שיבקשו לבצע בבית על פי סעיף 5 לחוק החיזוק. ה"שוויון" הנדרש בחוק החיזוק אינו אמור להביא לביטול או טשטוש של הבדלים קיימים בדירות לפני ביצוע הפרויקט.

40. שלישית, גם לאחר תשובות המומחה לשאלות ההבהרה לא עולה כל פער משמעותי בין שווי דירות רלבנטיות, בטח שלא פער של "מאות רבות של אלפי נח" כטענת הנתבעים בסיכומיהם.

41. זאת ועוד. עסקינן בפרויקט על פי חוק החיזוק שמטרתו היסודית הינה חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה. הרחבת הדירות על פי תמ"א 38 הינה אך בגדר הטבה ותמריץ תכנוני לבעלי הדירות לשם ביצוע החיזוקים הנדרשים בבית. בהתאם לעקרונות יסוד אלו יש לבחון את מכלול ביצוע הפרויקט, לרבות, השוויון בין בעלי הדירות בבית בקבלת התמורות (ר' בהרחבה תיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) וערעור על פסק דין זה בעש"א (ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו) וכן רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוזכר, על פי הפסיקה האמורה בידי רוב בעלי הדירות הזכות להחליט לא רק על עצם ביצוע פרויקט החיזוק אלא גם על דרך הביצוע (לרבות קביעת תנאי ההסכם וההתקשרות). בנסיבות דנן 30 מתוך 32 בעלי דירות בבית הסכימו לביצוע הפרויקט לרבות התנאים הקונקרטיים ופרטי ההתקשרות עם היזמים כולל ההבחנה בתמורות שמקבלות הדירות הרגילות והדירות הכלואות.

42. ממילא גם לא הוצגה על ידי הנתבעים כל תכנית אפשרית (תכנונית, מעשית וכלכלית) לביצוע פרויקט החיזוק בדרך שונה מזו בה בחרו כל בעלי הדירות בבית.

43. בהתאם לעקרונות האמורים הרי לא עלה בידי הנתבעים להראות כי מי מבעלי הדירות האחרים מקבל תמורה עודפת אשר פורצת את מסגרת "שוויון" הנדרשת לאישור פרויקט על פי חוק החיזוק - אין מחלוקת כי הרחבת הדירות הכלואות שונה מאשר ההרחבה בדירות הרגילות בבית - הרחבה בגודל 25 מ"ר ומרפסת בגודל 12 מ"ר בדירות רגילות לעומת הרחבה בגודל 16.5 מ"ר ומרפסת בגודל 14 מ"ר בדירות הכלואות בצירוף תשלום כספי לדירות הכלואות (ר' סעיפים 3 ו-4 לסיכומי התובעים). אולם, גם אין מחלוקת כי מדובר בהבחנה משיקולים תכנוניים ופיזיים בלבד כאשר כל "טיפוסי הדירות" בבית מקבלים הרחבה זהה לחלוטין.

44. ויודגש, בהתאם להסכם הפשרה שבין הצדדים חתמו הנתבעים על מסמכי הפרויקט ואישרו את ביצועו תוך הותרה לקביעתי של שיעור התשלום המגיע בלבד. בהסכמתם כאמור אישרו, למעשה, גם הנתבעים את "השוויון" הנדרש על פי חוק החיזוק (כפוף לקביעת שיעור התשלום הנוסף).

45. לאור כל האמור הרי שחוות דעת המומחה מקובלת עלי ועל בסיסה יש להכריע בהליך דנן.

46. מסיכומי הצדדים עולה כי המחלוקת המשמעותית בניהם בנוגע לחוות הדעת הינה בנוגע לדרך עריכת השוואת התמורות המתקבלות אצל בעלי הדירות בפרויקט.

כך, עמדת התובעים היא כי יש לבחון את התמורה היחסית אשר מתקבלת בכל דירה ודירה כתוצאה ממימוש הפרויקט ובהקשר שכזה הרי שכל הדירות בבית אשר מצויות באותה קומה "נהנות" משיעור תוספת דומה כאשר הדירות הכלואות אף נהנות משיעור תוספת גבוהה יותר. עמדה זו נתמכת בטבלה בפרק יח' לחוות הדעת.

מאידך, עמדת הנתבעים היא כי יש לבחון את השימוש הפונקציונלי - תוספת של חדר בדירות הרגילות לעומת גריעת שטח פונקציונלי ולחילופין יש לבחון את הפרש השווי המתקבל בפרויקט ולא את היחסיות שבו.

47. בנסיבות דנן אינני נדרש להכריע במחלוקת האמורה משום שבין על פי בחינת שיעור התוספת (על פי אחוזים מהשווי הקיים על פי גרסת התובעים) ובין על פי בחינת הפרש השווי (על פי סכום ההפרש כגרסת הנתבעים) הרי שדירות הנתבעים מקבלות תמורה כמעט זהה לזו המתקבלת בדירות אחרות באותה קונה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך, מבחינת שיעור התוספת באחוזים נהנית דירת הנתבעים 4 מתוספת של 73% לשווי הדירה (דירה צפונית) לעומת 71% לדירה הדרום מזרחית בקומה ו- 72% לדירות הצפון מערבית וצפון מזרחית באותה קומה. תוספת השווי לדירת הנתבעים 4 עומדת על סך של 1,073,000 ₪ לעומת תוספת של 1,114,000 ₪ ו- 1,064,000 ₪ לדירות האחרות בקומה בהתאמה (ר' שורה 4 לטבלה בפרק יח' לחוות הדעת).

כך, מבחינת שיעור התוספת באחוזים נהנית דירת הנתבעת 5 מתוספת של 91% לשווי הדירה (דירה דרומית) לעומת 90% לדירות האחרות באותה הקומה. תוספת השווי לדירת הנתבעת 5 עומדת על סך של 1,276,000 ₪ לעומת תוספת של 1,340,000 ₪ לשירה הדרום מזרחית ו- 1,272,000 ₪ לדירות בצפון מערבית וצפון מזרחית באותה קומה (ר' שורה 8 לטבלה בפרק יח' לחוות הדעת).

48. בין כך ובין כך מדובר בתוספת שווי כמעט זהה לחלוטין לכל הדירות בכל קומה וקומה בבית, כפי שגם מבהיר השמאי במפורש - "מהטבלה בעמוד 50 לחוות הדעת עולה דירות התפר שומרות על איזון ביחס לדירות טיפוסיות במצב החדש וזאת לאחר תוספת של 82,600 ₪ לכל בעל זכויות ביח"ד כלואה" (סעיף 8 לתשובות השמאי מיום 05.08.15).

בשני המקרים ההפרשים המוחלטים קטנים ואינם פורצים את מסגרת השוויון.

49. ויודגש, ברי כי במסגרת פרויקט על פי חוק החיזוק לעולם לא יכול להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה כספית בין כל בעלי הדירות - כשם שבעלי הדירות בקומות העליונות נהנים יותר מאשר בעלי הדירות בקומות התחתונות מתוספת מעלית בבית במסגרת הפרויקט, הרי שבעלי הדירות העליונות הם גם אלו אשר "סופגים" את עיקר המטרדים בגין תוספת היחידות בקומת הגג ואת השינוי המשמעותי ביותר למיקום דירתם בבית (מקומת גג לקומת ביניים בשל תוספת דירות הגג). כך גם אמורים הדברים לגבי מיקומי חניות, מיקומי חיזוקים ו"הנאות" או "הפרעות" אחרות מפעולות המבוצעות במסגרת פרויקט תמ"א 38. מטבעו של בית משותף הכולל דירות בקומות שונות בעלות אבחנות אינהרנטיות (כיווני אוויר, מיקום, קומה וכיוצ"ב), בהכרח ישנם הבדלים בערכים כספיים מוחלטים בין הדירות והשלכות שמאיות רלבנטיות שאינן ניתנות לביטול או ניטרול. בהתאם גם את ה"שוויון" הכלכלי ניתן לבחון, לכל היותר, בין דירות באותה קומה.

50. יוצא, אם כן, כי תשלום הפיצוי עליו הוסכם בין בעלי הדירות לבין היזם מביא לידי ביטוי כבר את הפרשי התמורה שמקבלות הדירות השונות במסגרת הפרויקט ובנסיבות דנן התמורה הקבועה בהסכם הינה שוויונית וראויה ואין עוד להוסיף לה דבר.

51. לזאת יש להוסיף כי אף שהערכת השווי כאמור כוללת גם את תשלום הפיצוי לדירות הכלואות, הרי שהיא איננה כוללת את הפיצוי הנוסף לדירות אלו הניתן בדמות תשלום החודשי במהלך תקופת פינוי הדירות לטובת הבניה (ר' סעיף 4.ב לסיכומי התובעים בכפוף לתיקון טעות סופר מיום 23.06.15), פיצוי נוסף לו זכאים גם הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שכר השמאי

52. במסגרת ההליך העלו הנתבעים השגה בנוגע לשכר טרחת השמאי (תיק ב"ב 364/15). לטענת הנתבעים השמאי שם את כל 32 הדירות בבית שלא לצורך (אף שביקר רק ב- 2 מתוך הדירות) ובהתאם העלה את שיעור שכר טרחתו בניגוד להסכמת הצדדים בדיון מיום 30.12.14.

53. התובעים טענו כי ראוי שקביעת שיעור שכר טרחת השמאי יערך על ידי המפקח במסגרת פסק דין כאשר ברור היה כי הסכומים שהופקדו בהתאם להסכמת הצדדים נועדו להבטחת התשלום בלבד.

54. בהחלטתי מיום 07.07.15 קבעתי כי אפסוק בהקשר זה במסגרת פסק הדין, בין היתר, לאחר קבלת התייחסות השמאי.

55. במכתבו מיום 12.07.15 התייחס השמאי בפירוט להליכים שקדמו להוצאת חוות הדעת על ידו וממכתבו עולה כי פניית שני הצדדים אליו התייחסה להחלטת המינוי מיום 09.07.14 בלבד מבלי שמי מהצדדים טרח לעדכן את המומחה בנוגע לפרוטוקול הדיון וההחלטה מיום 30.12.14 (בדבר צמצום היקף חוות הדעת לקומה אחת - קומה 2 בבית ברחוב אלתרמן 28). ממכתב המומחה עולה כי גם בדיון שנערך בפניו במעמד הצדדים (ואף תועד בפרוטוקול) לא הועלתה כל טענה מטעם מי מהצדדים בהקשר זה.

56. בנסיבות המתוארות בתגובת המומחה כאמור (ומגובות בהעתיקי פניות הצדדים אליו) אין לצדדים לבוא בטענות אלא לעצמם על שהטריחו את המומחה לשום בחוות דעתו את כל 32 הדירות הקיימות בבית בניגוד להחלטה מאוחרת ובהתאם עליהם לשאת בשכר טרחתו על פי טיטת התקנות בגין הכנת חוות הדעת במלואה.

57. זאת ועוד. לאור טיעוני הצדדים בסיכומיהם והשימוש שעשו, בפרט הנתבעים, בחוות הדעת במלואה (בגין הערכת שווי לדירות בקומות שונות) הרי שממילא חוות הדעת לכלל הדירות גם נדרשה עבור הצדדים.

58. לפיכך, בהתאם לסעיף 2 והתוספת הראשונה לטיטת תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי) תשס"ח - 2008, אני פוסק כי שכרו של השמאי יעמוד על סך של 16,400 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

סיכום

59. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כי הנתבעים אינם זכאים לתשלום נוסף כלשהו לבד מתשלום שיעור הפיזיו אשר נקבע לדירות הכלואות במסגרת הסכם התמ"א.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, הנתבעים זכאים לכל הזכויות המוענקות לבעלי הדירות על פי הסכם התמ"א ככל בעלי הדירות האחרים ככלל ובעלי הדירות הכלואות בפרט.

60. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

61. בסופו של יום לא נקבע שיעור תשלום נוסף לנתבעים במסגרת פסק הדין כאמור לבד מזה אשר נקבע כבר בהסכם התמ"א. מאידך, לא ניתן להתעלם מכך שהתנהלות הצדדים והסכם הפשרה אשר כלל חתימה מידית של הנתבעים על מסמכי הפרויקט, הביאו לקידומו ביעילות של פרויקט התמ"א לרווחת בעלי הדירות כולם וחסכו את ניהול הליך ההוכחות במלואו.

62. בנסיבות אלו אני מוצא מקום לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים בגין החזר הוצאותיהם (כולל אגרת תביעה ושכ"ט עו"ד) סך כולל של 7,500 ₪ בלבד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

63. כאמור לעיל הצדדים אחראים יחדיו לכך שחוות דעתו של השמאי התייחסה לכלל הדירות בבית ובהתאם גדל היקף שכר טרחתו. בנסיבות אלו אני מוצא לנכון לקבוע בנוגע להוצאה זו כי הצדדים יישאו בה בחלקים שווים.

64. בהתאם להחלטתי מיום 30.12.14 הפקידו הצדדים (בחלקים שווים) סך כולל של 10,000 ₪ להבטחת תשלום שכר טרחתו של המומחה.

אני מורה לחשבות משרד המשפטים להעביר למומחה - טובי גרש, את מלוא הכספים המופקדים בתיק זה (לאחר שימלא אחר הדרישות הפורמליות הנדרשות לקבלת הכספים).

65. אני מחייב את הצדדים, בחלקים שווים (מחצית התובעים ומחצית הנתבע) לשלם למומחה ישירות את יתרת שכר טרחתו וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישת המומחה לאחר העברת כספי הפיקדון כאמור לידי המומחה וקיוזום משכרו הפסוק כאמור לעיל.

המזכירות תשלח לצדדים ולמומחה העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום ט"ו אלול תשע"ה, 30 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב